



PETIKAN PUTUSAN
NOMOR 164-K/PM.III-19/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUNUS HENDRIK KBAREK**
Pangkat, NRP : Serda, 21130229130792
Jabatan : Babinsa Koramil 1715-02/Kiwirok
Kesatuan : Kodim 1715/Yahukimo
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 19 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1715/Yahukimo. Jl. Seridala, Distrik Dekai, Yahukimo.



Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1715/Yahukimo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara nomor Kep/1/II/2023 tanggal 13 Februari 2023.
2. Danrem 172/PWY selaku Papera :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 berdasarkan surat keputusan Nomor Kep/156/III/2023 tanggal 16 Maret 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 berdasarkan surat keputusan Nomor Kep/208/IV/2023 tanggal 10 April 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023 berdasarkan surat keputusan Nomor Kep/251/V/2023 tanggal 2 Mei 2023.

Hal 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor : 164-K/PM.III-19/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/164-K/PM III-19/AD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut ;

Membaca : dst.

Mendengar : dst.

Memperhatikan : dst.

Menimbang : dst.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI;



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Yunus Hendrik Kbarek**, Serda NRP 21130229130792 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Koramil 1715-02/Kiwirok dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2022 atas nama Serda Yunus Hendrik Kbarek NRP 21130229130792.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Hal 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor : 164-K/PM.III-19/AD/V/2023

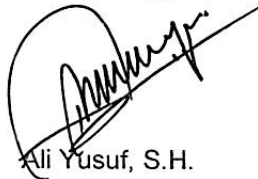
Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Dandi A. Sitompul, S.H. Letkol Chk NRP 11000036211078 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21960346030574 dan Aditya Wicaksono, S.H. Kapten Chk NRP 11100004840584 serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Fathurrahman Yasir, S.H. Mayor Chk NRP 11080099271185, Penasihat Hukum George C. Mangundap, S.H. Serka NRP 21110211800191, Panitera Pengganti Ali Yusuf, S.H. Lettu Chk NRP 21980253770977 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti



Ali Yusuf, S.H.

Lettu Chk NRP 21980253770977

Hakim Ketua



Dandi A. Sitompul, S.H.

Letkol Chk NRP 11000036211078

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengganti.
4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023, bertempat di Ma Kodim 1715/Yahukimo Kab. Yahukimo.